Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права и криминологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Уголовно-правовая характеристика террористического акта (статья 205 УК РФ)»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 6
1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство 6
1.2. Объект и объективная сторона террористического акта 9
1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности 12
ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА 16
2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ 16
2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений 18
2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ВВЕДЕНИЕ

Статьи 20 и 22 Конституции Российской Федерации гарантируют право на жизнь и личную неприкосновенность[1]. Глава 24 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) открывается статьей 205 «Террористический акт»[2]. Норма соединяет общеопасное насилие либо угрозу с устрашением граждан и целью давления на власть.

Практика фиксирует резкий перелом. По сводке формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 2025 год число осужденных по основной квалификации статьи 205 поднялось с 75 до 473 человек (в 6,31 раза)[3]. Оправданий не выносилось; доля части 2 выросла с 50,7 до 86,7 процента.

Стратегия национальной безопасности выделяет защиту объектов и профилактику радикализма среди молодежи[4]. В Стратегии противодействия экстремизму 2024 года отмечено поощрение диверсий и терактов с вовлечением россиян, равно как привлечение в экстремистские организации несовершеннолетних вне порога ответственности[5]. Полиция по пунктам 1, 2, 8 и 17 части 1 статьи 12 Закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» охраняет объекты, выезжает на место атаки и проверяет сообщения до передачи по статьям 151 и 157 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)[6].

---

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статьи 20 и 22.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 205.

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год.

[4] О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, подпункты 6, 7 и 9 пункта 47.

[5] Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124, пункты 13, 15 и 22.

[6] О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), пункты 1, 2, 8 и 17 части 1 статьи 12; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.), статьи 151 и 157.

В 2023–2025 годах антитеррористический блок обновился трижды. Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 157-ФЗ (далее Закон № 157-ФЗ) поднял предел части 1 статьи 205 до двадцати лет, убрал пункт «б» части 2 и объединил любое причинение смерти в пункте «б» части 3 УК РФ[1]. Закон от 21 апреля 2025 года № 102-ФЗ охватил статьей 205.6 диверсии[2]. В ноябре 2025 года Федеральный закон № 420-ФЗ снизил порог до 14 лет по всей статье 205.1, первым частям статей 205.4, 205.5 и статьям 281–281.3, дополнив части 2 статей 205.1 и 281.1 признаком посягательства на несовершеннолетнего вплоть до пожизненного лишения свободы[3].

Научная полемика вокруг статьи 205 УК РФ сохраняет остроту. Ущерб и уравнивание взрыва с угрозой критиковал А.И. Рарог, генезис запрета проследили Е.А. Капитонова и А.Г. Безверхов[4]. Расхождения с Законом № 35-ФЗ разобрал К.В. Боричев, догматику состава раскрыл А.В. Шеслер[5].

Конструкцию объекта и цель в статье 205 изучили А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев, утрату тридцатилетнего предела при поглощении убийства доказали Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев[6]. Примечание оценили А.Г. Антонов и

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1.

[2] О внесении изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 102-ФЗ.

[3] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ, статья 1.

[4] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 162–165; Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28; Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66.

[5] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 96–100; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 351–356 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[6] Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140; Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199.

С.М. Кочои, стык с диверсией разобрали Ю.И. Селивановская, М.Г. Решняк и З.Х. Боташева, возрастной перекос выявил Г.Л. Москалев[1]. Новелл конца 2025 года и годовой сводки этого периода эти труды не учитывают.

Объект исследования составляют отношения по охране общественной безопасности от террористических актов. Предмет образуют статья 205 УК РФ, Закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее Закон № 35-ФЗ), Закон «О полиции», УПК РФ, международные договоры, зарубежные кодексы и постановление Пленума Верховного Суда от 9 февраля 2012 года № 1 (далее ПП ВС РФ № 1). Цель работы состоит в выявлении признаков состава и правил квалификации на август 2026 года. Задачи: проследить эволюцию запрета и зарубежный опыт; раскрыть признаки состава и примечание; разобрать отягчающие признаки, разграничение смежных норм, статистические итоги и вопросы подследственности.

Методика сочетает исторический и сравнительный приемы с догматическим анализом норм и статистики. Эмпирикой послужили отчеты формы № 10-а за 2024 год, 6 месяцев и полный 2025 год, два постановления Президиума и семь определений Верховного Суда, два определения Конституционного Суда. Работа включает введение и две главы по три параграфа; завершают ее заключение со списком источников из 48 позиций; апробация не проводилась.

---

[1] Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 65–70; Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 70–73; Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 111–116; Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 252–254; Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103.

ГЛАВА 1. ИСТОКИ ЗАПРЕТА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Историческое развитие запрета, международные стандарты и зарубежное законодательство

До конца XX века самостоятельного состава теракта против общественной безопасности в отечественном праве не существовало. По наблюдениям Е.А. Капитоновой, уже в статье 99 (охрана царствующей особы и наследника престола) и части 2 статьи 457 (убийство со взрывчатым веществом, в том числе главы иностранного государства) Уголовного уложения 1903 года прослеживались черты теракта при отсутствии самого понятия в законе[1]. Советские кодексы 1922 и 1926 годов относили террор к контрреволюционным преступлениям. В Уголовном кодексе РСФСР (УК РСФСР) 1960 года статья 66 наказывала убийство либо тяжкое телесное повреждение государственного, общественного деятеля или представителя власти по политическим мотивам (изначально ради подрыва Советской власти), а статья 67 охраняла представителя иностранного государства[2]. Эти предписания преемственно перешли в статью 277 действующего УК РФ.

Поворотным шагом стала статья 213.3 «Терроризм», включенная в УК РСФСР Федеральным законом от 1 июля 1994 года № 10-ФЗ в главу о посягательствах на общественную безопасность[3]. Она объединяла взрыв, поджог либо иные опасные действия ради нарушения общественной безопасности или воздействия на решения властей. УК РФ 1996 года сохранил название «Терроризм», введя цель устрашения населения. Через десять лет Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ утвердил наименование

---

[1] Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 20–21.

[2] Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу), статьи 66 и 67.

[3] Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 57.

«Террористический акт», перенес устрашение в объективную сторону и сузил цель до давления на власти или международные организации; как показал А.Г. Безверхов, законодатель отделил конкретный состав от широкой категории терроризма[1].

Удаление в 2006 году цели «нарушение общественной безопасности» повлекло пересмотр приговоров по статье 10 УК РФ. Кассационное определение от 2 апреля 2009 года исключило этот признак по части 3 статьи 205, а Президиум Верховного Суда постановлением от 16 ноября 2022 года № 47-П22 сохранил правку при пересмотре по части 5 статьи 415 УПК РФ[2]. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ перенес убийство в пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ. Позже Закон от 5 мая 2014 года № 130-ФЗ добавил цель дестабилизации работы властей или международных организаций. Закон от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ ограничил цель угрозы в части 1 статьи 205 воздействием на принятие решений, закрепив ложное сообщение ради дестабилизации властей в части 3 статьи 207 УК РФ.

Международные стандарты задают общие контуры криминализации. Статья 2 Бомбовой конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) 1997 года обязывает преследовать подрыв устройств в публичных местах и на объектах инфраструктуры ради смерти людей либо крупного разрушения[3]. В евразийском регионе действуют Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 года (статья 1 о понятии терроризма) и Конвенция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) против терроризма от 16 июня 2009 года. Ее статья 2 в подпункте 3 пункта 1 прямо относит к теракту и угрозу его совершения[4].

---

[1] Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–57.

[2] Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22.

[3] Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г., статья 2.

[4] Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: подписана в г. Шанхае 15 июня 2001 г., статья 1; Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г., статья 2.

Федеральный закон от 28 февраля 2023 года № 43-ФЗ прекратил с 16 марта 2022 года действие в России договоров Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 1977 года, при сохранении универсальных пактов и статей 205.1–205.6 УК РФ[1].

Внутреннюю систему регулирования задает Закон № 35-ФЗ в редакции от 25 мая 2026 года[2]. С учетом поправок Федерального закона от 10 июля 2023 года № 287-ФЗ пункт 1 его статьи 3 относит к адресатам давления органы государственной власти, органы публичной власти федеральных территорий и органы местного самоуправления. Опираясь на прежний текст Закона № 35-ФЗ до поправок 2023 года, К.В. Боричев выявил отставание формулы «органы власти» в статье 205 УК РФ[3].

Зарубежное правопонимание распадается на две модели. В Уголовном кодексе Республики Беларусь угроза терактом выделена из статьи 289 в статью 290 этого кодекса. Часть 1 статьи 290 предусматривает арест, ограничение или лишение свободы до пяти лет; часть 2 за повторность, сговор, крупный ущерб либо иные тяжкие последствия карает сроком от трех до восьми лет[4]. Иначе устроена статья 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года: неосторожная гибель отнесена к части 3 (12–17 лет), а умышленное посягательство на жизнь выделено в часть 4 (15–20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией)[5].

Западные системы избегают автономной конструкции вроде российской статьи 205 УК РФ. Французский Code penal 1992 года (статьи 421-1 и 421-3) повышает сроки за базовые деяния против личности и имущества, совершенные

---

[1] О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы: федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ, статья 1.

[2] О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.), статья 3.

[3] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 98–99.

[4] Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З, статьи 289 и 290.

[5] Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V, статья 255.

ради запугивания либо террора[1]. Немецкий StGB (редакция от 20 марта 2026 года) вменяет базовые составы против жизни или безопасности вкупе с параграфами 129a и 129b о террористических объединениях[2]. В Своде законов Соединенных Штатов Америки (США) параграф 2331 титула 18 разводит международный и внутренний терроризм. Трансграничные акты параграф 2332b наказывает ступенчато: до десяти лет за угрозу, до двадцати пяти за порчу имущества и вплоть до пожизненного лишения свободы либо смертной казни при гибели людей[3].

Эволюция российского законодательства привела к единой статье, чьи слабые места в сопоставлении с кодексами Казахстана, Республики Беларусь и Сводом законов США проступают в уравнивании санкций за угрозу, неосторожную гибель и убийство.

1.2. Объект и объективная сторона террористического акта

Видовым объектом в главе 24 УК РФ признана общественная безопасность. А.В. Шеслер делит непосредственный объект на три уровня, относя к основному общественную безопасность, к дополнительному порядок управления, а к факультативным собственность, жизнь, здоровье человека и другие блага[4].

Дополнительную охрану получает работа властей и международных организаций, а факультативно по пункту 8 ПП ВС РФ № 1 защищаются объекты жизнеобеспечения с транспортом, а равно состояние экологии[5]. А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев не согласны с таким подчинением благ и

---

[1] Уголовный кодекс Франции (Code penal) от 22 июля 1992 г., статьи 421-1 и 421-3.

[2] Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (Strafgesetzbuch) в редакции от 20 марта 2026 г., параграфы 129a и 129b.

[3] Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b.

[4] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 351 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[5] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 351 (автор главы 10 А.В. Шеслер); О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 8.

включают безопасность жизни и здоровья людей в содержание основного объекта наряду с общественной безопасностью[1].

Часть 1 статьи 205 УК РФ в качестве первой формы объективной стороны называет «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий»[2]. А.В. Шеслер понимает взрыв как мгновенное разрушительное высвобождение энергии, а поджог как намеренное вызывание опасного пожара[3]. Перечень приемов оставлен открытым.

Пункт 3 ПП ВС РФ № 1 приравнивает к взрыву и поджогу сопоставимые по тяжести деяния, включая аварии на объектах жизнеобеспечения, разрушение путей сообщения, заражение водоемов, распространение эпидемий и обстрелы школ или больниц[4]. В статье сохраняется понятийный разнобой: часть 1 говорит о «действиях», а части 2 и 3 переходят к «деяниям», охватывающим бездействие. Опираясь на опрос практиков (86 процентов голосов за правку), К.В. Боричев предлагает заменить «действия» в части 1 на «деяния»[5].

Факта пожара либо взрыва недостаточно, ведь диспозиция статьи 205 требует устрашения населения и реальной опасности. Пункт 2 постановления Пленума № 1 относит к устрашающим акты, способные вызвать страх у людей за жизнь, здоровье, близких или сохранность имущества[6]. Посторонние

---

[1] Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 1 статьи 205.

[3] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 352 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[4] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 3.

[5] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 96–98.

[6] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 2.

очевидцы рядом не обязательны. По делу М.С. Чишковского (№ 225-УД24-14-А6) ночной поджог военкомата признан опасным для сторожа К. и дежуривших сотрудников Росгвардии с полицией[1]. Важно, чтобы заряд или горючая смесь обладали поражающей силой.

Три потенциальных результата по четкости неодинаковы. Статья 205 и примечания к нормам главы 24 стоимостной порог «значительного имущественного ущерба» не задают. А.В. Шеслер привлекает ориентиры примечания 2 к статье 158 (не менее 5 тыс. руб. для гражданина) и примечания к статье 216 (свыше 500 тыс. руб. для организации применительно к крупному ущербу) УК РФ[2]. Жестче оценивает пробел А.И. Рарог, предлагая исключить этот признак из части 1 и пункта «в» части 2 в пользу «иных тяжких последствий»[3]. Пока суды применяют пункты 7 и 8 ПП ВС РФ № 1 (тяжкий вред здоровью одному человеку, средней тяжести двум или срыв работы властей и транспорта). Часть 1 построена как деликт создания реальной опасности и оканчивается в момент самого акта, а задержание до задействования заряда оценивается по статье 30 УК РФ[4].

Вторую форму составляет угроза взрывом, поджогом или сопоставимыми акциями. Пункты 4 и 5 постановления Пленума № 1 поясняют, что угроза доводится устно, письменно, через средства массовой информации (СМИ) или сети и оканчивается при поступлении адресату[5]. Угроза по статье 205 связана с

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 353 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), примечание 2 к статье 158, примечание к статье 216.

[3] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 162–163; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 7.

[4] Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 63–64.

[5] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 4 и 5.

принуждением к решению, а паническая имитация выведена в часть 3 статьи 207 УК РФ. А.И. Рарог еще при пятнадцатилетнем пределе критиковал уравнивание угрозы со взрывом[1]. После роста санкции до двадцати лет Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев предлагают вынести угрозу в самостоятельную статью УК РФ[2], по примеру статьи 290 Уголовного кодекса Республики Беларусь[3].

Совокупность названных дефектов объективной стороны снижает точность квалификации, оставляя узкий термин «действия», пробел в оценке ущерба и равное наказание угрозы со взрывом.

1.3. Субъект, субъективная сторона и специальное освобождение от ответственности

Субъектом преступления по части 2 статьи 20 и статье 21 УК РФ признается физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста[4]. Специальных требований диспозиция не вводит. При отставании в развитии без психического расстройства действует правило части 3 статьи 20 УК РФ. Прежде доктрина фиксировала возрастной перекос: А.В. Шеслер отмечал 16-летний порог по статье 205.1, а Г.Л. Москалев доказывал противоречие принципу вины в статье 205.3 при обучении подростков с 14 лет ради составов с 16-летним порогом (статья 205.1, часть 1 статьи 208, статьи 278 и 279 УК РФ)[5].

Федеральный закон от 17 ноября 2025 года № 420-ФЗ снял часть противоречий ужесточением. Порог 14 лет в части 2 статьи 20 охватывает всю статью 205.1, организацию и участие в статьях 205.4, 205.5 и статьи 281–281.3

---

[1] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 163–164.

[2] Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196.

[3] Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З, статья 290.

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 2 статьи 20, статья 21.

[5] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 358 (автор главы 10 А.В. Шеслер); Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103.

УК РФ (порог 16 лет сохранили часть 1 статьи 208, статьи 278 и 279)[1]. За деяния против несовершеннолетнего по части 2 статьи 205.1 грозит до пожизненного лишения свободы; сходный признак введен в часть 2 статьи 281.1.

Риск вовлечения молодежи подтверждается эмпирически. М.Г. Решняк и З.Х. Боташева приводят сведения о 184 диверсиях на железной дороге за 2022–2024 годы, где свыше трети задержанных составили подростки[2]. Встречается и рецидив: ранее судимый по части 2 статьи 281 М.И. Замалиев осужден по частям 1, 1.1 статьи 205.1 и части 4 статьи 150 за вовлечение подростка в нападение с зажигательными бутылками на отдел полиции (№ 223-УД24-4-А6)[3].

Молодым совершеннолетним снисхождение по статьям 96 и части 6 статьи 15 УК РФ суды не предоставляют. В деле 18-летнего М.С. Лазаковича (№ 222-УД25-3-А6) устояли 9 лет 6 месяцев лишения свободы за поджог военкомата в Лихославле в ночь на 8 мая 2023 года; штраф по части 1 статьи 244 за апрельский эпизод снижен с 30 до 20 тыс. руб. по части 5 статьи 72 УК РФ[4].

Основной состав части 1 предполагает исключительно прямой умысел[5]. Крупный ущерб, тяжкие последствия и гибель человека по частям 2 и 3 допускают двойную форму вины с неосторожностью к итогу. Обязательным элементом служит цель дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на их решения; угроза

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ, статья 1.

[2] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 254.

[3] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6.

[4] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6.

[5] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 354 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

ограничена второй целью[1]. Внутри диспозиции сохраняется отмеченное К.В. Боричевым несоответствие фразы «органы власти» перечню адресатов в пункте 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ (органы государственной власти, органы публичной власти федеральных территорий и местного самоуправления)[2]. Для охвата случаев, когда добиваются бездействия властей, А.В. Серебренникова и М.В. Лебедев предлагают указать в части 1 воспрепятствование принятию решений[3].

Направленность умысла суды доказывают по объективным признакам в порядке пункта 1 постановления Пленума № 1, оценивая обстановку, способ, орудия, а равно поведение до и после события[4]. Доводы защиты о бытовом мотиве отклоняются: попытка сжечь списки призывников в деле М.С. Чишковского показала умысел остановить работу военкомата[5]. Отсутствие в статье 205 экстремистского мотива А.И. Рарог расценивает как законодательный пробел, предлагая закрепить его альтернативно цели[6]. На меру наказания влияют пункты «к» и «л» части 1 статьи 63 УК РФ, вмененные апелляцией по делу Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) за применение оружия и период мобилизации: Закон от 24 сентября 2022 года № 365-ФЗ вступил в силу на pravo.gov.ru за двое суток до преступления[7].

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 207.

[2] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 98–99; О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.), пункт 1 статьи 3.

[3] Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140.

[4] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 1.

[5] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6.

[6] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 164.

[7] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6.

Примечание к статье 205 освобождает от ответственности лицо на этапе подготовки, если оно своевременным предупреждением властей или иным способом способствовало предотвращению теракта и в его действиях нет иного состава преступления[1]. Определение Конституционного Суда от 30 января 2020 года № 236-О подтвердило, что статьи 10 и 205 допускают льготу лишь при подготовке и не мешают смягчающим законам[2]. По тождественной оговорке к статье 205.3 Конституционный Суд определением от 26 февраля 2021 года № 351-О разъяснил, что подготовка иного тяжкого преступления квалифицируется по совокупности и освобождению не препятствует[3].

Доктрина расходится в оценке нормы. А.В. Шеслер относит ее к деятельному раскаянию[4], А.Г. Антонов разводит добровольный отказ (статья 31 УК РФ) и специальное освобождение, показывая невозможность льготы после доведения угрозы до адресата и действие нормы при срыве замысла соучастников[5]. С.М. Кочои указывает на расхождение «действий» в примечании с «деяниями» в частях 2 и 3, предлагает убрать оговорку об ином составе и требовать фактического предотвращения атаки[6]. Условие о реальном пресечении теракта прояснило бы границу со статьей 31 УК РФ. Разбор первой главы выявляет дисбаланс, когда при снижении возраста до 14 лет и росте санкций статья 205 удерживает узкое слово «действия», пробел в оценке ущерба и завышенный срок за угрозу.

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), примечание к статье 205.

[2] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И.

[3] Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В.; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 356 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[4] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[5] Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 66–69.

[6] Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 71–73.

ГЛАВА 2. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ, СМЕЖНЫЕ СОСТАВЫ И ПРАКТИКА

2.1. Отягчающие признаки по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ

Квалификация по частям 2 и 3 статьи 205 УК РФ усиливает наказание за групповой характер атаки, тяжелый вред и поражающий фактор. С 2023 года Федеральный закон № 157-ФЗ поднял верхнюю границу части 1 с пятнадцати до двадцати лет, сблизив ее с частью 2 (от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы)[1]. По части 3 грозит от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. Поверх этих сроков часть 3 статьи 64 запрещает мягкие исключения, часть 5 статьи 78 исключает давность, а пункт 30.1 постановления Пленума № 1 предписывает конфискацию имущества по статье 104.1 УК РФ[2].

Пункт «а» части 2 объединяет группу лиц по предварительному сговору и организованную группу. Первая требует соисполнительства каждого участника в самом деянии после сговора. Организованная группа отличается устойчивостью и распределением ролей; по пункту 6 ПП ВС РФ № 1 действия ее членов оцениваются без ссылки на статью 33 УК РФ независимо от функции каждого[3]. В отчете за 2025 год признак группы вменен 403 из 410 осужденных

---

[1] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), часть 3 статьи 64, часть 5 статьи 78; О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 30.1.

[3] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 6; Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 354–355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

по части 2 статьи 205 УК РФ[1]. Еще один осужденный прошел по упраздненному пункту «б» части 2 в силу статьи 10 УК РФ.

Реальный вред охвачен пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ. Согласно пункту 7 ПП ВС РФ № 1, значительный ущерб складывается из стоимости утраченного и ремонта, поглощая статью 167 УК РФ[2]. Отсутствие ценового минимума побуждает А.И. Рарога предлагать удаление этого признака[3]. Кассация в 2025 году сочла значительным ущерб учреждению в 963 595,58 руб. (дело Р.А. Зинина) и убытки муниципалитета 2 558 593 руб. при 24 939,96 руб. обществу (дело М.Ю. Филатова)[4]. К иным тяжким последствиям пункт 8 относит тяжкий вред здоровью одному человеку, средней тяжести двум лицам или дезорганизацию транспорта и работы властей[5].

Часть 3 разделяет угрозу катастрофы и смерть потерпевшего. Пункт «а», дополненный Законом № 157-ФЗ 2023 года, охватывает посягательства на объекты использования атомной энергии и потенциально опасные биологические объекты, а равно применение радиоактивных, токсичных, опасных химических веществ или патогенных биологических агентов[6]. Использование, по пояснению А.В. Шеслера, включает реальное

---

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, раздел 21.

[2] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 7.

[3] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 162–163.

[4] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6; Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

[5] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 8.

[6] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), пункт «а» части 3 статьи 205; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1.

задействование таких средств либо угрозу применить их[1]. В 2025 году по этому основанию осуждены два лица по основной статье и одно по дополнительной.

Наиболее острые возражения вызывает пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ. В 2023 году Федеральный закон № 157-ФЗ объединил в формуле «повлекли причинение смерти человеку» умысел и неосторожность. Статья 105 УК РФ сверх того не применяется по пункту 9 постановления Пленума № 1 даже при гибели нескольких жертв[2].

А.И. Рарог критикует поглощение убийства как ослабление охраны жизни и утрату квалифицирующих признаков части 2 статьи 105 УК РФ[3]. Ш.Р. Раджабов и М.Г. Гаджиев противопоставляют пункту 9 совокупность при разбое с убийством: отказ от статьи 105 ограничивает срочное лишение свободы двадцатью годами вместо тридцати (статьи 56 и 69 УК РФ) и уравнивает неосторожную смерть с гибелью многих лиц[4]. Уголовный кодекс Республики Казахстан избежал этого смешения, отнеся неосторожную смерть к части 3, а умышленное посягательство на жизнь к части 4 статьи 255 этого кодекса. Такая конструкция сместила практику к тяжким частям, сузив пределы срочного лишения свободы за убийство.

2.2. Разграничение террористического акта со смежными деяниями и совокупность преступлений

Вокруг статьи 205 сложились два пояса смежных запретов, охватывающие главу 24 и сопредельные главы кодекса. Внутри главы 24 соисполнитель отвечает по статье 205, а пособник, финансист или вербовщик без участия в самом взрыве несет ответственность по статье 205.1 без ссылки на

---

[1] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 355 (автор главы 10 А.В. Шеслер).

[2] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 9.

[3] Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 165.

[4] Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 196–197.

статью 33 УК РФ. Организатор по части 4 статьи 205.1 дополнительной квалификации по статье 205 не требует (пункты 17.1 и 17.2 ПП ВС РФ № 1)[1].

Статья 205.2 карает публичные призывы, оправдание и пропаганду терроризма. Участие в террористическом сообществе (статья 205.4), в запрещенной организации (статья 205.5) либо в незаконном формировании (статья 208) при совершении теракта вменяется по совокупности в силу пункта 13 постановления Пленума № 1[2]. По делу М.И. Ашурова (№ 201-АПУ19-18) приготовление по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 соединено с участием в террористическом сообществе и организации. Дополнительно вменены части 3 статей 222, 222.1 и 223.1 УК РФ, поскольку оборот оружия и взрывчатки оценивается отдельно по пункту 10 постановления[3].

Самая острая конкуренция идет со статьей 281 УК РФ «Диверсия». Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 586-ФЗ ввел статьи 281.1–281.3, а Закон № 157-ФЗ сблизил санкции и формулу смерти в статье 281 со статьей 205 УК РФ. Закон № 102-ФЗ охватил диверсии статьей 205.6, Закон № 420-ФЗ опустил порог по статьям 281–281.3 до 14 лет, а пункт «а.1» части 1 статьи 73 УК РФ запретил условное осуждение по части 2 статьи 281.3[4]. М.Г. Решняк и

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 17.1 и 17.2.

[2] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункты 10 и 13.

[3] Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18.

[4] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статьи 73 и 281; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ, статья 1; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ, статья 1; О внесении изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 102-ФЗ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ, статья 1.

З.Х. Боташева осуждают дублирование превентивных норм двух глав[1]. Доктрина разводит составы по объекту с предметом, а равно по специальной цели: Д.В. Карелин отмечает охрану экономики и обороны при порче предприятий, систем жизнеобеспечения, транспорта или связи, а действующая статья 281 охватывает и вред здоровью либо природе без устрашения людей[2].

На практике грань размывается. Ю.И. Селивановская иллюстрирует статью 281 подрывом газопроводов М.И. Замалиевым по приговору 2001 года и поджогом военкомата ради срыва мобилизационных процессов по определению Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 25 июля 2023 года № 55-408/2023[3]. Сам М.И. Замалиев позже уже по террористическому блоку (№ 223-УД24-4-А6) перешел к вовлечению несовершеннолетнего, а по поджогам военкоматов в делах М.Ю. Филатова и Р.А. Зинина Верховный Суд удержал статью 205[4]. Одновременное устрашение граждан и урон обороноспособности при атаке на инфраструктуру влекут совокупность статей 205 и 281.

Пространственный предел отделяет акт международного терроризма (статья 361 УК РФ). По разъяснению В.А. Уткина, он совершается вне России против ее граждан или интересов либо мирного сосуществования государств[5], а С.М. Кочои указывает на отсутствие в статье 361 поощрительного примечания[6]. Прочие составы главы 24 отсекаются по способу и цели. При захвате заложника

---

[1] Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 252–253.

[2] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 628–632 (автор главы 15 Д.В. Карелин).

[3] Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 115–116.

[4] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6.

[5] Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 840–841 (автор главы 20 В.А. Уткин).

[6] Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 70.

(статья 206) средством давления становится удержание человека, угон по части 4 статьи 211 влечет совокупность, ложное сообщение уходит в статью 207, а озорной взрыв в часть 3 статьи 213 УК РФ.

Покушение на жизнь должностного лица по пункту 12 постановления Пленума № 1 квалифицируется по статьям 277, 295 или 317 без статьи 205 УК РФ[1]. В деле А.А. и А.П. Гулей (№ 119-УД25-2-А1) подрыв гранаты Ф-1 у ворот дома заместителя начальника полиции, чтобы помешать его работе по охране порядка, оценен по статье 317 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ[2]. Бытовые поджоги по пункту 11 подпадают под нормы против личности и собственности, тогда как поджоги военкоматов суды вменяют по статье 205 (дело М.Ю. Филатова)[3]. Отграничение в практике опирается на доказанность цели воздействия на власть и устрашения населения, но на стыке с диверсией зависит от оценки умысла судом.

2.3. Судебная статистика, процессуальное разграничение и правовые позиции судов

Рост дел по статье 205 УК РФ начался в 2023 году, когда за январь–август К.В. Боричев зафиксировал в сводках МВД России 164 преступления (+173,3 процента)[4]. Через полтора года этот всплеск перешел в приговоры.

Сводки формы № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде фиксируют структурный сдвиг. В 2024 году по основной квалификации осуждены 75 лиц: 31 по части 1 (41,3 процента), 38 по части 2 (50,7 процента) и 6 по части 3 (8,0 процента)[5]. Дополнительно учтены 25 лиц (27 составов) по

---

[1] О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.), пункт 12.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1.

[3] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

[4] Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94.

[5] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, раздел 10.

части 1, 31 (41) по части 2 и 1 по части 3. Оправданий не было; четверых по основной статье и одного по дополнительной направили на лечение.

За первое полугодие 2025 года осуждены 210 лиц: 16 по части 1, 178 по части 2 и 16 по части 3[1]. За весь 2025 год число осужденных достигло 473 лиц (рост в 6,31 раза); 263 осуждены во втором полугодии[2]. Сводка не включает суды Донецкой и Луганской народных республик, а равно Запорожской и Херсонской областей.

Пропорция внутри статьи сместилась к тяжким частям. Судимость по части 1 удержалась на уровне 31 и 30 лиц, упав в доле с 41,3 до 6,3 процента. Часть 2 выросла в 10,79 раза (до 410, или 86,7 процента), часть 3 в 5,5 раза (до 33). Дополнительно учтены 26 лиц (30 составов) по части 1, 51 (99) по части 2 и 8 (18) по части 3. Принудительное лечение назначено 13 и 7 лицам (8 и 5 по частям 1 и 2; 5 и 2 дополнительно) при одном прекращении без оправданий.

Раздел 21 отчета отражает сдвиг квалифицирующих пунктов[3]. В части 2 пункт «а» применен к 403 из 410 лиц (98,3 процента против 33 в 2024 году), пункт «в» вырос в 40,7 раза до 366 человек (89,3 процента против 9). По части 3 пункт «а» применен дважды по основной статье (против нуля по основной и одного по дополнительной в 2024 году), пункт «б» к 31 лицу (против 3), один осужден по прежнему пункту «б» части 2.

Динамика смежных норм была спокойнее. За 2024–2025 годы выросла судимость по статьям 205.2 (с 410 до 662 лиц; доля части 2 поднялась с 89,8 до 95,6 процента), 205.3 (с 46 до 96) и 205.4 (с 44 до 67). Поднялись показатели по

---

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 6 месяцев 2025 года, раздел 10.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, вводный лист и раздел 10 (сведения без учета судов новых субъектов на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 г. № 3702-р и от 25 декабря 2025 г. № 4039-р).

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, раздел 21.

статьям 205.5 (с 94 до 121) и 205.1 (со 115 до 130)[1]. Почти неизменны статья 205.6 (84 и 82) и статья 361 (по 4 лица), часть 3 статьи 213 применялась редко (4 и 5), а ложные сообщения статьи 207 снизились на 28,9 процента (с 682 до 485). По диверсии (статья 281 УК РФ) за 2024 год и первое полугодие 2025 года осуждены по 48 человек, но в годовой сводке за 2025 год раздел 15 отсутствует[2].

Материально-правовая граница со смежными составами определяет подследственность и первые шаги органов внутренних дел (ОВД). По пунктам 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12 Закона «О полиции» полиция принимает заявления, при передаче по компетенции уведомляя заявителя в течение 24 часов. Она выезжает для пресечения посягательства и сохранности следов, выявляет причины преступлений, ведет дознание, оперативно-розыскную работу и охрану уязвимых объектов[3].

По статьям 150 и 151 УПК РФ дознание полиции охватывает лишь части 1 статей 167, 207 и 213 УК РФ, тогда как часть 2 статьи 167, части 2–4 статьи 207 и части 2–3 статьи 213 переходят к следователям ОВД. Статья 205 отнесена одновременно к пункту 1 (Следственный комитет России), пункту 2 (Федеральная служба безопасности России вместе со статьями 205.1–205.5, 208, 281–281.3 и 361) и пункту 3 (ОВД) части 2 статьи 151; статью 317 расследует Следственный комитет[4]. Неотложные действия после проверки по статьям 144 и 145 УПК РФ по делам пункта 2 ведут органы безопасности, по иным тяжким делам полиция с передачей руководителю следственного органа до десяти

---

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, разделы 10 и 20; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год, разделы 10 и 20.

[2] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год, раздел 15; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 6 месяцев 2025 года, раздел 15.

[3] О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), пункты 1, 2, 4, 8, 10 и 17 части 1 статьи 12.

[4] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.), статьи 144 и 145, часть 3 статьи 150, пункты 1, 2 и 3 части 2, пункт 1 части 3, части 7 и 8 статьи 151, статья 157.

суток (статья 157). Споры и соединение дел разрешает прокурор по частям 7 и 8 статьи 151 УПК РФ.

Движение квалификации по этапам расследования иллюстрирует дело М.Ю. Филатова (№ 224-УД25-6-А6)[1]. Возбудив 26 сентября 2022 года дело о покушении на убийство и порче имущества при поджоге военкомата с людьми внутри, следствие 6 декабря добавило пункт «в» части 2 статьи 205 с соединением дел. Через две недели, 23 декабря, действия переквалифицированы по статье 38 УПК РФ на теракт (назначено 12 лет лишения свободы с тремя годами тюрьмы и годом ограничения свободы).

Практика наказаний демонстрирует строгость без скидок на возраст и стадию. Так, 11 лет лишения свободы получил М.С. Чишковский по части 1 статьи 205 УК РФ (№ 225-УД24-14-А6), а 18-летнему М.С. Лазаковичу оставлены 9 лет 6 месяцев без снисхождения по статьям 88 и 96 (№ 222-УД25-3-А6)[2]. По делу Р.А. Зинина (№ 225-УД25-4-А6) первый суд взыскал 900 000 руб. морального вреда потерпевшему Е. Апелляция по пунктам «к» и «л» части 1 статьи 63 усилила срок по пункту «в» части 2 статьи 205 до 15 лет (со статьями 222 и 223 до 20 лет)[3].

Опасность групповой подготовки и нападений на правоохранителей суды оценивают соразмерно. За приготовление к теракту, участие в террористическом сообществе, запрещенной организации и оборот оружия со взрывчаткой по делу М.И. Ашурова (№ 201-АПУ19-18) соучастникам назначены от 16 лет 6 месяцев до 19 лет лишения свободы. В деле А.А. и

---

[1] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6.

[2] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6; Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6.

[3] Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6.

А.П. Гулей (№ 119-УД25-2-А1) по статье 317 и пункту «а» части 3 статьи 222.1 суды определили 19 лет и 19 лет 6 месяцев[1].

Соблюдение обратной силы более мягкого закона по статье 10 УК РФ суды проверяют строго. Постановлением Президиума Верховного Суда от 2 марта 2022 года № 165-П21 подтвержден пересмотр приговора 2007 года Р.Ю. Цурову и соучастникам по взрывам во Владикавказе 2006 года (переход на пункты «а», «в» части 2 статьи 205 редакции 2008 года со статьей 30 УК РФ)[2]. Постановление Президиума от 16 ноября 2022 года № 47-П22 сохранило исключение цели «нарушения общественной безопасности» при пересмотре по части 5 статьи 415 УПК РФ, а Конституционный Суд в определении № 236-О подчеркнул действие смягчающих редакций[3].

Итог второй главы таков, что суды жестко квалифицируют поджоги по статье 205 при росте приговоров в шесть с лишним раз, спорной грани с диверсией и поглощении убийств при участии полиции в первичной фиксации дел.

---

[1] Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1.

[2] Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 165-П21.

[3] Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22; Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья 205 УК РФ прошла путь от защиты должностных лиц (статья 66 УК РСФСР, статья 213.3 1994 года) к охране общественной безопасности. Редакция августа 2026 года охватывает взрыв с поджогом наравне с угрозой, снижает порог в смежном блоке до 14 лет и допускает пожизненное лишение свободы. Зарубежный опыт подтвердил точность разделения угроз и убийств в кодексах Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Элементный разбор выявил сложную конструкцию. Основной объект составляет общественная безопасность, дополнительный образует порядок управления. Первая форма построена как деликт создания реальной опасности при устрашении населения; угроза окончена по поступлении адресату. Нужны прямой умысел и цель давления либо дестабилизации; последствия частей 2 и 3 допускают неосторожность.

Практика 2024–2025 годов обнажила дисбалансы. Осуждение по статье 205 выросло в 6,31 раза (473 лица; 86,7 процента по части 2, 403 случая по пункту «а»). Пункт 9 ПП ВС РФ № 1 заблокировал сложение с умышленным убийством, ограничив срок двадцатью годами вместо тридцати, а Закон № 157-ФЗ свел умысел и неосторожность в пункт «б» части 3 УК РФ. Поджоги военкоматов вменяются по статье 205, покушения на правоохранителей идут по статье 317, а стык статей 151 и 157 УПК РФ при первичной роли полиции требует единых правил.

Уточнить норму способны правки в русле Стратегии 2024 года и Закона № 420-ФЗ. В части 1 статьи 205 слово «действий» следует заменить на «деяний», адресатов согласовать с пунктом 1 статьи 3 Закона № 35-ФЗ, а примечание привязать к пресечению теракта без оговорки об ином составе. Угрозу стоит выделить по статье 290 УК Республики Беларусь, а умышленное убийство отделить по статье 255 УК Республики Казахстан либо вменять со статьей 105 УК РФ. В пункте 7 ПП ВС РФ № 1 нужны пороги ущерба, а блок квалификации стоит дополнить критериями отграничения от статьи 281 УК РФ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://www.zakonrf.info/konstitucia/ (дата обращения: 11.11.2026).
2. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: подписана в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. (ратифицирована Федеральным законом от 2 октября 2010 г. № 253-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/70153136/ (дата обращения: 11.11.2026).
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1997 г. (ратифицирована Федеральным законом от 13 февраля 2001 г. № 19-ФЗ) // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/2560750/ (дата обращения: 11.11.2026).
4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: подписана в г. Шанхае 15 июня 2001 г. (ратифицирована Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ) // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3405 (дата обращения: 11.11.2026).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в редакции от 26 июля 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/ (дата обращения: 11.11.2026).

7. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 17 ноября 2025 г. № 420-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2025/11/19/fz420-dok.html (дата обращения: 11.11.2026).
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2023/05/04/popravki-upk.html (дата обращения: 11.11.2026).
9. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ // ГАРАНТ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405952247/ (дата обращения: 11.11.2026).
10. О внесении изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 102-ФЗ // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/411905328/ (дата обращения: 11.11.2026).
11. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
12. О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы: федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ // Российская газета. URL: https://rg.ru/documents/2023/03/01/fz43-site-dok.html (дата обращения: 11.11.2026).
13. О противодействии терроризму: федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в редакции от 25 мая 2026 г.) // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-06032006-n-35-fz-o/ (дата обращения: 11.11.2026).

14. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // ГАРАНТ. URL: https://base.garant.ru/401425792/ (дата обращения: 11.11.2026).
15. Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124 // Судакт. URL: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-28122024-n-1124/ (дата обращения: 11.11.2026).
16. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 236-О по жалобе Утегенова Д.И. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30012020-n-236-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
17. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 351-О по жалобе Захарова А.В. // Легалакт. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022021-n-351-o/ (дата обращения: 11.11.2026).
18. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 (в редакции от 3 ноября 2016 г.) // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-09022012-n-1/ (дата обращения: 11.11.2026).
19. Раздел 18 Свода законов США (United States Code, 18 U.S.C.), параграфы 2331 и 2332b // Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-113B (дата обращения: 11.11.2026).

20. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения: 11.11.2026).
21. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V // ИПС «Адилет». URL: https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 11.11.2026).
22. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (Strafgesetzbuch) в редакции от 20 марта 2026 г. // Gesetze im Internet. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129a.html (дата обращения: 11.11.2026).
23. Уголовный кодекс Франции (Code penal) от 22 июля 1992 г. // Legifrance. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006149845/ (дата обращения: 11.11.2026).
24. Уголовный кодекс РСФСР: утвержден Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (в редакции от 30 июля 1996 г., утратил силу) // Контур.Экстерн. URL: https://www.kontur-extern.ru/info/normativ/document/1/19419-ugolovnyy-kodeks-rsfsr (дата обращения: 11.11.2026).

Учебная, научная литература

25. Антонов А.Г. Террористический акт: вопросы освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2010. № 3 (13). С. 65–70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terroristicheskiy-akt-voprosy-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 11.11.2026).
26. Безверхов А.Г. «Терроризм» и «террористический акт»: криминологический и юридический анализ // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2013. № 1 (13). С. 53–66. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-i-terroristicheskiy-akt-kriminologicheskiy-i-yuridicheskiy-analiz (дата обращения: 11.11.2026).

27. Боричев К.В. О необходимости внесения изменений в диспозицию статьи 205 УК РФ «Террористический акт» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2024. № 1 (101). С. 94–102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-vneseniya-izmeneniy-v-dispozitsiyu-stati-205-uk-rf-terroristicheskiy-akt (дата обращения: 11.11.2026).
28. Капитонова Е.А. История развития правового регулирования ответственности за терроризм в России в дореволюционный и советский период // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40). С. 17–28. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-pravovogo-regulirovaniya-otvetstvennosti-za-terrorizm-v-rossii-v-dorevolyutsionnyy-i-sovetskiy-period (дата обращения: 11.11.2026).
29. Кочои С.М. Деятельное раскаяние и добровольный отказ в примечаниях к статьям УК РФ о террористических преступлениях: основания применения // Lex Russica. 2024. Т. 77. № 6 (211). С. 69–82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnoe-raskayanie-i-dobrovolnyy-otkaz-v-primechaniyah-k-statyam-uk-rf-o-terroristicheskih-prestupleniyah-osnovaniya-primeneniya (дата обращения: 11.11.2026).
30. Москалев Г.Л. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) // Национальная безопасность / nota bene. 2020. № 3. С. 89–103. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33371 (дата обращения: 11.11.2026).
31. Раджабов Ш.Р., Гаджиев М.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за террористические акты // Право и управление. 2024. № 10. С. 195–199. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-ugolovnogo-zakonodatelstva-ob-otvetstvennosti-za-terroristicheskie-akty (дата обращения: 11.11.2026).

32. Рарог А.И. Уголовный кодекс России против терроризма // Lex Russica. 2017. № 4 (125). С. 155–178. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeks-rossii-protiv-terrorizma (дата обращения: 11.11.2026).
33. Решняк М.Г., Боташева З.Х. Уголовно-правовые меры борьбы с диверсионной деятельностью: критический анализ законодательства // Теория и практика общественного развития. 2024. № 11. С. 250–256. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovye-mery-borby-s-diversionnoy-deyatelnostyu-kriticheskiy-analiz-zakonodatelstva (дата обращения: 11.11.2026).
34. Селивановская Ю.И. Диверсия как угроза экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2023. Т. 2. № 4 (106). С. 111–119. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diversiya-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 11.11.2026).
35. Серебренникова А.В., Лебедев М.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 2 (111). С. 133–140. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-terroristicheskogo-akta (дата обращения: 11.11.2026).
36. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. 844 с.

Эмпирические материалы

37. Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 201-АПУ19-18 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-27062019-n-201-apu19-18/ (дата обращения: 11.11.2026).

38. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. № 225-УД24-14-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-12092024-n-225-ud24-14-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
39. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 225-УД25-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13052025-n-225-ud25-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
40. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2025 г. № 224-УД25-6-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20032025-n-224-ud25-6-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
41. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 20 февраля 2025 г. № 222-УД25-3-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-20022025-n-222-ud25-3-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).
42. Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2024 г. № 223-УД24-4-А6 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-delam-voennosluzhashchikh-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-04042024-n-223-ud24-4-a6/ (дата обращения: 11.11.2026).

43. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2025 г. № 119-УД25-2-А1 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rf-ot-12032025-n-119-ud25-2-a1/ (дата обращения: 11.11.2026).
44. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8946 (дата обращения: 11.11.2026).
45. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=9892 (дата обращения: 11.11.2026).
46. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 6 месяцев 2025 года // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=9303 (дата обращения: 11.11.2026).
47. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 47-П22 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16112022-n-47p22/ (дата обращения: 11.11.2026).
48. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 165-П21 // Уголовный кодекс РФ. URL: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-02032022-n-165-p21/ (дата обращения: 11.11.2026).